

1506972-38.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Giorgetti Peres

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 27ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... ponto conhecido pelo recorrente tráfico de entorpecentes, efetuaram campana e observaram o denunciado recebendo algo de pessoas que dele se aproximavam, entregando algo em troca, em movimento típico do tráfico. Por isso, os policiais, passando-se por usuário de drogas, aproximaram-se de MAURICIO e efetuaram sua abordagem. Em revista pessoal, no bolso de suas vestes, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

27ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, Sala 1-764/765, Barra Funda - CEP 01133-020, Fone: (011)

2127-9053, São Paulo-SP - E-mail: sp27cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1506972-38.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

(COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2079250/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 23785417 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2079250 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MAURICIO GALILEO LUIZ

Vítima:

Saúde Pública

Artigo da Denúncia:

*

Data da Audiência:

26/05/2022

Réu Preso

Tramitação prioritária

Aos 26 de maio de 2022, às 17:12 horas, nesta cidade e Comarca de São Paulo, no Complexo Judiciário Criminal MINISTRO MÁRIO GUIMARÃES, na sala de audiências da 27ª VARA CRIMINAL, onde presente se achava a Meritíssima Juíza de Direito, DR. EDUARDO GIORGETTI PERES, comigo Escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência designada nestes autos. Apregoados, compareceram o(a) DD. Promotor(a) de Justiça, Dr(a). Márcia Leite Macedo. . Presente(s) o(s) réu(s) RÉU: MAURICIO GALILEO LUIZ- preso e requisitado- preso CDP MAUÁ/SP., assistido pela Defensora Pública, Dra . Fernanda Corrêa da Costa Benjamim. Iniciados os trabalhos, foi(ram) ouvida(s) a(s) testemunha(s) de acusação/defesa TESTEMUNHA/A: BRUNO ALBERTO RODRIGUES PC e TESTEMUNHA/A: ENIO GUSTAVO RIOS - PC, conteúdos registrados

através do método de gravação audiovisual, disponibilizado na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Em seguida, após entrevista reservada com seu defensor, foi o réu INTERROGADO, conteúdos registrados através do método de gravação audiovisual, disponibilizado na plataforma ONE DRIVE e acessível mediante link. Pela MMª. Juíza de Direito foi dito que: Não havendo mais provas a serem produzidas, dou por encerrada a instrução, determinando o prosseguimento do feito nos moldes da Lei nº 11.719/08, e o início dos debates. Dada a palavra ao Dr(a) Promotor de Justiça, por ele foi dito: MAURÍCIO GALILEO LUZ foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 porque o dia 22 de março de 2022, por volta das 15h30m, na Rua Júlio Cenalvo, altura do nº 100, Aricanduva, nesta cidade e comarca de São Paulo, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de cocaína, com peso líquido de 0,2g, e 06 (seis) pedras de crack, com peso líquido de 4,3g, conforme auto de exibição e apreensão de fls. 06/07 e laudo de constatação provisório de fls. 09/12, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo o apurado, MAURICIO guardava e trazia consigo, no interior de uma sacola plástica, as drogas supra descritas, individualmente acondicionadas e prontas para o imediato fornecimento a terceiros. Ocorreu que policiais civis, em diligência velada no local dos fatos, ponto conhecido pelo recorrente tráfico de entorpecentes, efetuaram campana e observaram o denunciado recebendo algo de pessoas que dele se aproximavam, entregando algo em troca, em movimento típico do tráfico. Por isso, os policiais, passando-se por usuário de drogas, aproximaram-se de MAURICIO e efetuaram sua abordagem. Em revista pessoal, no bolso de suas vestes, encontraram a quantia de R\$101,00. No interior da sacola plástica, foram localizadas as porções das drogas acima descritas, além de uma folha de caderno contendo anotações. Diante dos fatos, MAURICIO foi conduzido à delegacia e interrogado, manteve-se em silêncio (fls. 15). Ofertada denúncia, foi determinada a notificação do réu para ofertar defesa preliminar e, com a juntada desta, houve recebimento da denúncia, determinação de citação do acusado e designação de audiência única. Na instrução do feito foram ouvidas duas testemunhas comuns e o réu foi interrogado. A ação penal deve ser julgada procedente. Com efeito, a materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência, auto de exibição e apreensão e laudo de exame químico toxicológico de fls. 96/98, que comprova que as substâncias apreendidas eram cocaína e maconha. Da mesma forma, diante do conjunto probatório coligido, restou comprovada a autoria delitiva do crime do artigo 33 da Lei de Drogas por parte do réu. Senão, vejamos: O policial civil Bruno Alberto Rodrigues declarou que na data dos fatos estavam em diligências pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, em viatura descaracterizada. Pararam a viatura, e fizeram breve campana, e puderam ver uma pessoa se aproximar do réu, entregar para ele dinheiro, e receber algo em troca. Apesar da viatura descaracterizada, fizeram uma campana bem breve, porque o pessoal desconfia dos carros estranhos. Saíram da viatura, foram em direção ao réu, como se fossem usuários, mas nem chegaram a pedir droga, já deram voz de prisão. Na calça dele acharam dinheiro, e na sacola acharam cocaína e crack, cerca de dezesseis porções. Estavam a cerca de 35 metros. Para o depoente o réu nada disse. O acusado estava na entrada de uma viela, próximo de um canteiro, um gramado. Na calçada da viela. Viram apenas um usuário, porque não podiam fazer muita campana lá. De onde estavam dava para ver a troca. A droga estava em uma sacolinha plástica, que estava próximo de um barraquinho. Com ele havia um pouco no bolso, e o restante estava na sacola, não lembra o que havia com quem. O pouco que estava com ele estava no bolso. Não havia ninguém nesse barraco. Não havia ninguém nas proximidades no momento da abordagem, logo que desembarcaram o usuário que havia comprado as drogas dele havia se afastado já. Ninguém se aproximou durante a abordagem dele. Não sabe dizer a quantidade de droga na sacola e no bolso. Não conhecia o réu anteriormente aos fatos. O policial civil Ênio Gustavo Rios declarou que na data dos fatos estavam em diligências pelo local dos fatos, conhecido ponto de venda de drogas, com viatura descaracterizada. Viram uma pessoa se aproximando do réu, entregando dinheiro para ele, e recebendo algo em troca. A campana durou cerca de três minutos. Com isso,

foram até o réu, em roupas civis, e se aproximaram dele como se fossem usuários, mas nem chegaram a pedir a droga, já viram a sacola nas mãos dele, então o abordaram. Ele tinha dinheiro trocado, e entorpecentes na sacola. Havia cerca de cem reais. Ele admitiu o tráfico. Havia cocaína e crack na sacola. Havia dez papalotes de cocaína e seis de crack. A viatura estava parada a cerca de 50 metros. Deu para ver que era dinheiro que o réu recebeu, mas não o que ele entregou em troca. No momento da abordagem estava só ele. Não se recorda se havia uma barraca ou pessoa em situação de rua nas proximidades. Não se lembra também do horário da abordagem, mas foi na parte da tarde. O acusado estava na entrada de uma viela quando viu o ato de troca. A campana foi bem rápida, porque normalmente os traficantes e usuários conseguem perceber a presença policial, mesmo em viatura descaracterizada. O réu poderia vê-los de onde estava. Não se recorda como era a sacola onde as drogas foram apreendidas. O acusado Maurício, que ficara silente em delegacia, negou a prática delitiva em Juízo. É usuário de crack, estava dentro do barraco do rapaz que é conhecido lá, usando crack, havia seis pedras de crack na mesinha. Saiu do barraco, encostou nas lixeiras que ficam a dez ou quinze metros de distância do barraco porque não estava bem, porque já havia usado muita droga, quando foi abordado pelos policiais. O dono do barraco estava com o depoente nesse momento. Os policiais disseram que o prenderiam e o deixariam preso por conta de seus antecedentes. Já foi processado por roubo e furto. Não falou com o delegado. Não conhecia os policiais antes dos fatos. Acredita que foi incriminado por conta de seus antecedentes. Nunca houve qualquer problema com eles. Os policiais o abordaram e já disseram que o iam prender. Na verdade, melhor esclarecendo, eles disseram que o iriam prender depois que respondeu que tinha antecedentes. Eles liberaram o dono do barraco, pessoa que conhecia apenas como "saidinha", sendo que apenas usavam drogas juntos no local, não vendiam. Desse modo, diante do quanto declarado pelos policiais, comprovada a ocorrência do crime aqui apurado, ainda mais que eles detiveram o acusado após verem ele realizar algumas trocas de algo com terceiros, sendo que o acusado se dirigia ao beco para buscar esse algo - beco esse onde, depois, encontradas as drogas. Saliente-se que não há qualquer impedimento ou suspeição, a priori, no depoimento de policiais, sendo certo que a alegação de má conduta dos agentes policiais deve vir amparada em algum elemento de prova. Nesse sentido já entenderam os Tribunais Pátrios: "HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. MERA ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. ANÁLISE DE PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. O depoimento de policiais, mormente quando corroborado pelas demais provas colhidas sob o crivo do contraditório, pode ser utilizado como meio probatório apto à fundamentar a condenação. 2. Acolher a tese de inocência defendida pelo Impetrante-Paciente, desconstituindo condenação transitada em julgado para a acusação e para a defesa, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. 3. Habeas corpus não conhecido(HC 195.200/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 24/04/2012, DJe 03/05/2012)". A versão do réu de que as drogas não eram suas não se sustenta diante do quanto mais foi apurado. O acusado não logrou trazer ao processo qualquer justificativa para, não tendo ele qualquer envolvimento com os fatos, os policiais resolvessem abordá-lo e incriminá-lo como traficante. Assim, comprovada a ocorrência do crime, nos termos da denúncia, haja vista que, apesar da pequena quantidade de drogas apreendidas, os policiais civis viram o acusado vendendo entorpecentes. Ante o exposto, requeiro a PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL, com a consequente CONDENAÇÃO do réu nos termos da denúncia. Sobrevindo decisão condenatória, é de se observar que o réu é duplamente reincidente específico, pelo que a pena base deve ser aumentada pela agravante genérica. A reincidência do acusado torna incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, e o único regime aplicável é o fechado, sem possibilidade de concessão de penas substitutivas. Requeiro, ainda, a decretação do perdimento dos valores apreendidos, claramente provenientes do tráfico de drogas. Dada a palavra ao Dr(a) Defensor(a) Público(a), por ele(a) foi dito:MM. Juiz, Maurício Galileo Luiz foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo a acusação, no dia 22 de março de 2022, por volta das 15h30m, na Rua Júlio Cenalvo, altura do nº 100, bairro

Aricanduva, nesta cidade e comarca de São Paulo/Capital, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para fins de tráfico, 10 (dez) porções de cocaína, com peso líquido de 0,2g, e 06 (seis) pedras de crack, com peso líquido de 4,3g, substâncias entorpecentes, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado, ofertou defesa prévia e a denúncia foi recebida. Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas, interrogando-se o réu ao final. O policial civil Ênio relatou que o local é um ponto de venda de drogas conhecido. Foram até lá, estacionaram a viatura descaracterizada e ali ficaram três minutos. Viram uma pessoa indo até o réu, entregando dinheiro e o réu entregava algo de volta para essa pessoa. Vestidos como usuários se aproximaram dele e então realizaram a abordagem. Ele estava com a sacola contendo as drogas na mão. No local ele admitiu a traficância. Havia também dinheiro, cem reais. Ele não era conhecido do depoente. Indagado o que tinha de droga na sacola, respondeu que cocaína e crack. Indagado a que distância pararam a viatura, respondeu que a uns cinquenta metros dele. Questionado se dava para ver o que foi trocado, falou que não, mas dava para ver que ele recebeu dinheiro. No momento da abordagem só havia ele no local. Questionado se havia barraco ou pessoa em situação de rua nas proximidades, disse não se recordar. Não se lembra o horário da abordagem, mas foi na parte da tarde. Ele estava na entrada de uma viela. Era possível que ele visse a viatura onde estavam. Não se lembra como era a sacola. A testemunha Bruno, policial civil, relatou que chegaram com carro descaracterizado e foram rápidos para que não houvesse desconfiança. Viram apenas um movimento de compra e venda. Aproximaram-se do acusado como se usuários fossem e o abordaram. Com ele havia dinheiro, no bolso, e crack e cocaína, no total 16 ou 17 porções. Estavam a uns trinta ou cinquenta metros do réu. Estacionaram e na sequência desceram. Indagado se o réu disse algo, disse que ele nada falou. Questionado onde o réu estava, disse que ele estava num canteiro, perto da rua. De onde estavam era possível ver o que era trocado entre os dois. Indagado onde estava a droga, disse que numa sacolinha plástica que estava perto de um barraco. Nesse caso específico tinha um pouco com ele e um pouco na sacola. O pouco que estava com ele estava no bolso. Questionado se havia alguém neste barraco, falou que não. No momento da abordagem não tinha ninguém mais, o usuário já tinha se afastado. Durante a abordagem ninguém se aproximou. Não sabe precisar a quantidade de droga encontrada com ele e a quantidade encontrada perto do barraco. Não o conhecia de data anterior. Em seu interrogatório Maurício negou a acusação de tráfico de drogas. Disse que é usuário de crack e estava consumindo drogas dentro de um barraco junto com um morador de rua e quando saiu do barraco foi abordado pelos policiais. Os policiais o acusaram de ser traficante, o que negou. Os policiais disseram que o deixariam preso após saberem de seus antecedentes. Disse que na delegacia não falou com o delegado. Disse que no barraco havia 6 pedras de crack, que foram apreendidas. Esse morador de rua, dono do barraco, foi liberado. Indagado quem é o dono do barraco, disse que o conhecia como José, de apelido "saidinha". Mora perto dali, a quinhentos metros. Esse rapaz apenas usava drogas, assim como o interrogando. Encerrada a instrução, a ação penal deve ser julgada improcedente. Os depoimentos dos policiais não podem servir de fundamento único para a condenação. Imprescindível seria a produção de prova mais robusta que comprovasse, sem deixar qualquer dúvida, que o acusado estivesse traficando. Não se trata de negar qualquer valor ao depoimento dos policiais. Entretanto, uma condenação não pode ser baseada apenas nisso, sobretudo quando os depoimentos são contraditórios entre si, caso dos autos. Note-se que os policiais divergiram sobre pontos essenciais da abordagem, tendo um deles afirmado que a totalidade da droga estava com o réu e não se recordando de barraco algum. O outro policial, por sua vez, afirmou que parte da droga estava com o réu e parte da droga estava perto do barraco. Ainda, um dos policiais disse que o réu confessou informalmente o tráfico, ao passo que o outro disse que ele nada falou. Por fim, um deles disse que não era possível ver o que foi trocado entre o réu e a outra pessoa, enquanto o outro policial disse que era sim possível ver o que trocavam. O réu negou a prática do tráfico e alegou ser apenas usuário, portando pequena quantidade de entorpecente. Ora, as divergências apontadas deixam dúvida acerca do que de fato ocorreu, e a dúvida deve favorecer o

réu. Diante do exposto, requer seja o réu absolvido, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP. Em caso de entendimento diverso, requer-se, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas, considerando a diminuta quantidade de droga encontrada diretamente com o réu e as circunstâncias da abordagem. Em caso de condenação pelo tráfico, requer-se a fixação da pena-base no mínimo legal, por não se revestir a conduta de reprovabilidade maior do que a inerente ao crime; a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/2006, embora o réu seja reincidente, como medida de proporcionalidade (sobretudo porque no presente caso foi apreendida ínfima quantidade de drogas); o estabelecimento do regime menos gravoso que o montante da pena permitir, em homenagem ao princípio da individualização da pena; o direito de recorrer em liberdade, em homenagem ao princípio da presunção da inocência e à garantia do duplo grau de jurisdição, ambos assegurados pela Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de San Jose da Costa Rica).

A seguir, pelo MMº. Juiz de Direito foi deliberado o seguinte: lanço sentença em separado. Nesta oportunidade a representante do Ministério Público, manifestou-se pela renúncia ao exercício do prazo recursal. Pela Defensora Publica e pelo acusado, foi manifestado expressamente interesse em recorrer da sentença. Assim sendo, recebo o recurso interposto pela Defesa e e pelo acusado. Dê-se vista à Defensora Pública para apresentação das razões recursais. Após ao Ministério Público, para oferecimento de contrarrazões recursais. Por fim, regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, à uma de suas Câmaras Criminais. Sem prejuízo do cumprimento de tudo quanto ora determinado, expeça-se guia provisória de execução. Saem os presentes cientes e intimados. orais, concedendo às partes, o prazo sucessivo de cinco dias para apresentação dos respectivos memoriais. Cientes e intimados os presentes. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu,_____, (MARCONDES) Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMº. JUIZ: assinatura digital, conforme impressão à margem direita